

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1212/2531

พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร

โจทก์

นายศรีทาหรือทา บับพาน กับพวก

จำเลย

นายศรีทา บับพาน จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า เนื่องจากคดีนี้จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้กระทำความผิดแต่ถูกปรักปรำ ประกอบกับจำเลยที่ 1 มีฐานะยากจน ไม่มีหลักทรัพย์ที่จะยื่นประกันตัวต่อศาลได้ จึงทำให้ครอบครัวของจำเลยที่ 1 ต้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะ จำเลยที่ 1 มีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรและภรรยา โดยเฉพาะบุตรของจำเลยที่ 1 นั้นยังเล็กและกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนเมื่อขาดผู้อุปการะส่งเสียจึงต้องหยุดพักการเรียน ส่วนภรรยาก็มีโรคประจำตัวไม่สามารถจะช่วยเหลือทั้งตนเองและบุตรได้ อีกทั้งญาติพี่น้องแต่ละคนก็ยากจนไม่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลได้เช่นกัน จึงขอศาลฎีกา ได้โปรดพิจารณาพิพากษาคดีให้สิ้นสุดโดยเร็วด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(12) วรรคสามและวรรคสี่ลงโทษจำคุกคนละ 8 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสี่ส่วนและลดโทษให้จำเลยที่ 2 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 ปีจำคุกจำเลยที่ 2 มี

กำหนด 4 ปี นับโทษของจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญา หมายเลขดำที่ 960/2529 หมายเลขแดงที่ 15/2530 ของศาลนี้และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคากระป๋องเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 แต่ให้ชั่งจำเลยที่ 1 ไว้ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 46)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ